EXP. N°11-2024-JMFC-CARD-CECARD/AYA

DEMANDANTE : **EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS "RONERO" S.R.L**
DEMANDADO : **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN**

DECISIÓN N°19

Ayacucho, 11 de febrero de 2025

VISTOS:

1) El escrito presentado el 30 de enero de 2025 por el procurador público regional del Gobierno regional Junín (en adelante la Entidad) con sumilla: "Solicito Interpretación de Laudo Arbitral"

2) El escrito presentado el 10 de febrero de 2025 EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS "RONERO" S.R.L. (en adelante, El Contratista), con sumilla: "Absolvemos Recurso Post Laudo presentado por la Entidad"

FUNDAMENTOS:

1. Mediante la Decisión N° 17 de fecha 16 de enero de 2025, el Árbitro Único emitió el Laudo Arbitral donde se dejó constancia que las Partes tienen derecho de solicitar la interpretación, rectificación, integración y exclusión del laudo, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del laudo.

2. Mediante el escrito de vistos 1) La Entidad solicito al Árbitro Único la interpretación del laudo arbitral en mérito a lo establecido en el artículo 58° del Reglamento del Centro y dentro del plazo conferido.

3. Mediante Decisión N.º 18 se puso la solicitud en conocimiento del Contratista por el plazo de diez (10) días para que proceda absolverla. Es así que mediante escrito de Vistos 2), el Contratista absolvió la solicitud. Por tanto, el Árbitro Único procede a resolver la solicitud de interpretación.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

4. La Entidad sustenta su solicitud en los siguientes fundamentos:

    a. Respecto al primer extremo resolutivo del Laudo, señala que la Cláusula Novena del Contrato, menciona que la conformidad será otorgada por el Inspector de la Sub Dirección de Construcción y Saneamiento y el Director de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento; sin embargo el Anexo N.º 10 – Acta de Conformidad no cuenta con firma del director ni del Inspector Dirección de Construcción y Saneamiento o la del Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por lo tanto,

solicita la rectificación de lo resuelto en el primer considerando del laudo arbitral.

b. Respecto al segundo extremo resolutivo del Laudo, señala que el contratista no presentó el sustento necesario para la verificación de los intereses o de los daños y perjuicios causados, que se hayan generado por las presuntas causales que pretende el demandante; en vista que, no se ha llegado a acreditar los intereses legales que presuntamente habría generado la presunta conducta de la Entidad; en consecuencia, la Entidad solicita rectificación de lo resuelto en el segundo considerando del laudo arbitral; porque no corresponde realizar el pago de los intereses legales producidos por la presunta demora de pago a favor del demandante.

c. Respecto al tercer extremo resolutivo del Laudo, señala que el Acta de Instalación estableció que en el presente proceso arbitral los pagos de los honorarios y gastos arbitrales serian asumidos en 50% por cada una de las partes, es decir, las partes son responsables de sus propios gastos, incluyendo abogado de parte, honorarios de la defensa técnica del proceso arbitral; en consecuencia, solicita la rectificación del Laudo.

d. Finalmente la Entidad termina su solicitud, pidiendo que se rectifique los puntos señalados plasmados en la parte resolutiva del Laudo Arbitral.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

5. El Contratista con relación a la solicitud de interpretación, manifiesta lo siguiente:

a. Respecto al primer extremo resolutivo del Laudo, señala que la Entidad pretende se reevalúe el Acta de Conformidad con el objeto de cuestionar la validez del otorgamiento de la conformidad que esta misma efectuar, sin embargo, el recurso de interpretación no tiene por objeto o por finalidad cuestionar o reevaluar cuestiones de fondo sino evidenciar algún extremó oscuro, impreciso o dudoso, lo cual no sucede en este caso, pues ha quedado claro que la conformidad fue otorgada válidamente por la entidad, no pudiendo exigirse la firma de un inspector que a la fecha no existía.

b. Respecto al segundo extremo resolutivo del laudo, señala que el pago de los intereses legales es una consecuencia legal que deriva de la falta de pago del servicio y se determina bajo un calculo matemático, por lo que, no existe ningún extremo oscuro, impreciso o dudoso que interpretar.

c. Respecto al tercer extremo resolutivo del laudo, señala que la Entidad confunde los honorarios establecidos inicialmente en el acta de instalación con la condena de costos arbitrales impuesta de conformidad con el articulo 73º de la Ley de Arbitraje, además ha cuestionado habérsele impuesto la condena de pago de gastos de la defensa, lo cual no ha sido establecido por el Tribunal Arbitral, por lo que dichos argumentos son incongruentes.

d. En base a los argumentos señalados previamente, el Contratista solicita que se declare improcedente el recurso presentado por la Entidad.

PRONUNCIAMIENTO DEL ÁRBITRO ÚNICO SOBRE LA SOLICITUD DE INTERPRETACION

6. En principio el Árbitro Único deja constancia que el marco normativo de la solicitud de interpretación de laudo se encuentra en el Decreto Legislativo N° 1071, cuyo Artículo 58º dispone lo siguiente:

> *"Artículo 58.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.*
>
> *Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral aplicable:*
>
> *(…).*
>
> *b) Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo,* ***cualquiera de las partes puede solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.*** *(…)." (Énfasis agregado).*

7. Nótese que la Ley de Arbitraje señala que lo único que procede interpretar es la parte decisoria del laudo y sólo excepcionalmente, la parte considerativa en cuanto esta influya en su ejecución; es decir, en tanto sea necesario comprender los fundamentos para poder ejecutar lo decidido.

8. Claramente este recurso tiene por finalidad precisar qué es lo que el Tribunal Arbitral ha ordenado a las partes, en tanto que dicha orden requiera de algún tipo de aclaración.

9. Queda claro entonces que el propósito de la interpretación de un laudo es evitar inconvenientes durante la ejecución; y siendo así, no puede ser usada para requerir al Tribunal que reformule sus razones, ni reconsidere su decisión. Mediante el recurso de interpretación no se puede solicitar la alteración del contenido o fundamentos de la decisión del tribunal arbitral. Tampoco dicho recurso tiene una naturaleza impugnatoria, propia de las apelaciones o reconsideraciones; de lo contrario, se lograría por la vía indirecta lo que no se puede obtener por la vía directa, ya que el laudo en este caso es inapelable.

10. Por tanto, cualquier solicitud de "interpretación" de los fundamentos, de la evaluación de las pruebas o del razonamiento del Laudo, estaría encubriendo en realidad una pretensión impugnatoria, de naturaleza análoga a una apelación, resultando evidentemente improcedente, y como tal deberá de ser desestimada.

11. La doctrina incluso nos menciona los aspectos de aplicación y las facultades que tienen los árbitros al momento de aclarar o interpretar. Así, Hinojosa Segovia señala que debe descartarse que la aclaración sirva para resolver cuestiones esenciales que no hayan sido objeto de debate. En otras palabras, la aclaración del laudo no puede tener un contenido que desvirtúe su función; así pues, ha de venir referida únicamente a la aclaración de conceptos oscuros u omisiones (y nunca a resolver cuestiones sustanciales de puntos que hayan sido objeto de controversia). El laudo que incurra en el vicio de la oscuridad, no cumple su fin, puesto que no queda decidida sin duda la controversia.

12. Como podemos advertir, el propósito de la aclaración es permitir la correcta ejecución del laudo. Por lo tanto, ésta no puede ser usada para requerir al Tribunal que reformule sus razones o para evaluar argumentos no sometidos a su competencia que tenga como finalidad variar lo ya laudado.

13. Queda claro entonces, que mediante el recurso de interpretación no se podrá solicitar la modificación del contenido o fundamentos de la decisión del Tribunal Arbitral.

14. En el presente caso, lo que expresamente solicita la Entidad es que el Tribunal Arbitral reevalúe los fundamentos de lo decidido. Lo cual conllevaría a variar el sentido de la parte resolutiva o decisoria del laudo; finalidad que el Decreto Legislativo N° 1071 no ha establecido para la solicitud de interpretación.

15. Así, la Entidad busca con su solicitud de interpretación que el Tribunal Arbitral modifique su criterio interpretativo en torno a los puntos controvertidos, y modifique lo decidido en base a dichos fundamentos; lo cual revela que en el fondo se trata de un recurso de apelación, no prevista en la ley de arbitraje ni en la Ley de Contrataciones del Estado ni en su Reglamento.

16. Siendo así, la solicitud de interpretación presentada por la Entidad resulta **IMPROCEDENTE**.

17. Sin perjuicio de lo antes señalado, y para fines de ilustración, el Árbitro único señala lo siguiente:

    a. Que desde el numeral 53 hasta el numeral 75 de la parte considerativa del Laudo, se ha analizado ampliamente y en base a los medios probatorios, así como en aplicación de la normativa pertinente, todo lo relacionado a pago y conformidad de la prestación, dejando constancia que el Contratista ha demostrado con hechos y pruebas que cumplió la prestación a su cargo y obtuvo válidamente la conformidad por la prestación ejecutada, la misma que se encuentra sustentada en tres documentos el Informe de Conformidad N.º 015-2023-GRJ-GRDS/DRVCS/SDCS-BLA, el Anexo N.º 10 – Acta de Conformidad y el Memorando N.º 519-2023-GRJ/DRVCS, documentos suscritos por la Entidad.

b. Que en los numerales 67 a 70 de la parte considerativa del Laudo mediante los documentos Reporte N.º 29-2022-GRJ/DRVCS-SDCS-MHCC, N.º 28-2022-GRJ/DRVCS-SDCS-MHCC, el Memorando N.º 061-2022-GRJ/DRVCS-SDCS, el Memorando N.º 060-2022-GRJ/DRVCS-SDCS y el Reporte N.º 206-2022-GRJ/DRVCS/SDVU se ha generado convicción en este Arbitro Único que para el Contrato suscrito entre las partes no existía una persona designada para que ejecute el cargo de Inspector, por lo que era materialmente imposible que los documentos de conformidad fueran suscritos por un Inspector. Por lo tanto, la Entidad no puede exigir el cumplimiento de una condición que es materialmente imposible por responsabilidad de la misma Entidad, y corresponde que cumpla con realizar el pago de su contraprestación.

c. Que en los numerales 82 a 99 de la parte considerativa del Laudo, se ha analizado ampliamente y en base a los medios probatorios, así como en aplicación de la normativa pertinente relacionada con el pago de intereses legales, que el solo retraso en la oportunidad del pago hace acreedor a su contraparte para que pueda solicitar el derecho al pago de los intereses legales, estableciendo como único requisito que el retraso sea injustificado, no siendo necesario que la parte que los reclama acredite perjuicio o daño alguno como condición para solicitar dichos intereses.

d. Por su parte en el numeral 91 de la parte considerativa, se deja constancia que luego de análisis, la Entidad no ha demostrado que el retraso sea justificado al no probar con hechos o pruebas la existencia de algún evento extraordinario de caso fortuito o fuerza mayor que le impidiera realizar el pago en el plazo acordado.

e. Que en los numerales 104 a 113 de la parte considerativa del Laudo, se ha analizado ampliamente el pago de los costos arbitrales, determinándose que al haberse declarado fundadas las pretensiones formuladas por el Contratista, resultaba razonable en base a los artículos 70 y 73º del Decreto Legislativo N.º 1071, Ley de Arbitraje, que la Entidad asuma el cien por ciento de los costos del presente proceso arbitral, entendiéndose por costos, los honorarios del árbitro único y los gastos administrativos del centro de arbitraje.

f. Así mismo, en el numeral 112, se estableció que cada una de las partes debía asumir los gastos de su defensa legal, situación que fue recogida en el tercer extremo resolutivo del Laudo cuando señala *"y que cada parte asuma los honorarios de sus respectivos abogados."*

g. Por lo tanto, el tercer extremo resolutivo del Laudo no ha ordenado a ninguna de las partes que cumplan con pagar a su contraparte pago alguno relacionado con el gasto de su defensa técnica legal, sino únicamente ha

impuesto a la Entidad en base a los fundamentos señalados en los numerales 104 a 113 que asuma la totalidad de los costos del presente arbitraje.

h. Por último, el Laudo ha sido emitido conforme a la normativa aplicable, sin transgredirla, el mismo que ha sido emitido luego de un profundo análisis de las posiciones de las partes, sus escritos presentados, sus alegatos orales y escritos y los medios de prueba aportados al proceso.

CULMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES

18. Finalmente, se hace presente que el artículo 60° del Decreto legislativo N° 1071, establece que las actuaciones arbitrales terminarán y el tribunal arbitral cesará en sus funciones con el laudo por el que se resuelva definitivamente la controversia y, en su caso, con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones del laudo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67°.

19. En tal sentido, corresponde dejar constancia que las actuaciones arbitrales concluyen con la presente resolución, y asimismo cesan las funciones de tribunal arbitral.

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Arbitral Unipersonal **RESUELVE:**

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de interpretación de Laudo Arbitral presentada por el Procurador Público Regional del Gobierno Regional Junín.

SEGUNDO: DEJAR CONSTANCIA, que la presente decisión forma parte integrante del Laudo Arbitral

TERCERO: DEJAR CONSTANCIA que las actuaciones arbitrales concluyen con la presente resolución, y cesan las funciones del Árbitro Único.

Notifíquese a las Partes. -

JUAN MANUEL FIESTAS CHUNGA
ÁRBITRO ÚNICO

KATHERINE SHEYLA FLORES MARTÍNEZ
SECRETARIA ARBITRAL